

1500765-89.2022.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2187356/2022 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 26067091 -

DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2187356 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AQUILES FERNANDES BERTONE

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500765-89.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500765-89.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2187356/2022 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 26067091 -

DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2187356 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AQUILES FERNANDES BERTONE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

VISTOS.

O réu AQUILES FERNANDES BERTONE foi denunciado como

incurso nas penas do art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CP.

Segundo consta da denúncia, o acusado, no dia 12 de julho de 2022, por volta de 1h30min, Rua Alameda Doutor Octávio Pinheiro Brisolla, número 5-25, Bairro Jardim Brasil, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, foi surpreendido tentando subtrair para si, 29 isqueiros e 50 maços cigarros da loja de conveniência do Posto Alameda, representada por Heloísa Picoli Faria de Moraes, sendo que o delito não se consumou

por circunstâncias alheias à sua vontade.

Auto de prisão em flagrante (fls. 06/07), boletim de ocorrência (fls. 13/15), auto de exibição e apreensão (fls. 17).

A denúncia foi recebida em 25 de julho de 2022 (fls. 98/99).

O réu foi citado (fls. 107) e sobreveio resposta à acusação (fls. 111/120).

O recebimento da denúncia foi mantido.

Em audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada em 24 de outubro 2022, foram ouvidas duas testemunhas comuns. O réu foi interrogado (fls. 138/140).

O Ministério Público, em sede de memoriais, pediu, em resumo, a procedência da ação penal, com a consequente condenação do acusado. Sustentou que corroboram a condenação os seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 06), boletim de ocorrência (fls. 13/15), auto de exibição e apreensão (fls. 17) e relatório policial (fls. 91/92). Entendeu que a autoria e materialidade foram comprovadas. Salientou que são válidos os depoimentos dos policiais militares. Acrescentou que o réu confessou o delito. Pediu a condenação do acusado. No tocante à dosimetria da pena, anotou que o réu ostenta antecedentes criminais, bem como se trata de reincidente. Na terceira fase, pontuou que deve ser reconhecida a causa de aumento de pena do repouso noturno. Sugeriu a pena de 01 ano e 06 meses de reclusão e pagamento de multa, em regime fechado (fls. 144/149).

A D. Defesa, por seu turno, preliminarmente, pediu a nulidade do processo, por violação ao princípio da incomunicabilidade das testemunhas. Pontuou que houve violação ao art. 210, do CPP, visto que os policiais Lucas e Saulo estavam “um do lado do outro”, no momento em que foram inquiridos. Ressaltou que a testemunha Lucas afirmou que estava ao lado do policial Saulo. No mérito, indicou que o réu confessou a prática delitativa. Logo, faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Entendeu que o crime restou distante da consumação, eis que a polícia chegou, rapidamente, ao local dos fatos. Pugnou pela redução da pena em 2/3, diante da tentativa. Pediu a fixação do regime semiaberto (fls. 153/159).

É o relatório.

Fundamento e decido.

De proêmio, com todo respeito à nobre e combativa Defensora Pública, a preliminar de nulidade do processo, sob a égide da violação da incomunicabilidade das testemunhas não merece ser acolhida.

Explico.

Com efeito, no caso telado, denota-se que, durante a audiência de instrução, debates e julgamento ocorrida em 24/10/2022, em que pese o policial Lucas (primeira testemunha que prestou depoimento, após a vítima Heloisa) ter mencionado que a segunda testemunha, policial Saulo, estava “ao seu lado” tal fato não enseja, por si só, na violação do princípio da incolumidade das testemunhas. Em primeiro lugar, impende destacar que a defesa não comprovou que ambas as testemunhas estavam no mesmo ambiente, durante as oitivas, tanto que, após a primeira testemunha ter prestado depoimento, este juízo da 1ª Vara Criminal de Bauru solicitou para que o policial chamasse o seu parceiro (conforme o áudio de fls. 141 – 08 minutos e 59 segundos). Ato contínuo, após alguns instantes (09 minutos e 13 segundos da mídia de fls. 141), o segundo policial compareceu para sua oitiva. Dessa forma, o modo de expressão utilizado pela primeira testemunha não significou que ambas estavam

exatamente no mesmo ambiente.

Mesmo assim, ainda que, por hipótese, se tomasse a alegação da Defesa como ocorrida, o primeiro policial a prestar depoimento não poderia prever o que o segundo narraria. Logo, o depoimento da primeira testemunha não estaria, por si só, maculado.

Ademais, vale apontar que, com todo respeito à defesa, depreende-se que, após a oitiva dos policiais, a referida nulidade não foi arguida pelas partes, o que levou a preclusão da tese. Outrossim, prevalece o entendimento de que para o reconhecimento de nulidades processuais, as partes devem comprovar prejuízo concreto para a defesa, a fim de que não se prejudique a adequada prestação jurisdicional. Dessa forma, tendo em vista que não foi indicado prejuízo concreto para a defesa do réu, não há que se falar em nulidade do processo, notadamente porque o próprio acusado, em seu interrogatório policial, confessou a autoria e afirmou que "a vítima e os policiais contaram a verdade". Essa é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"ESTUPRO DE VULNERÁVEL RECURSO DEFENSIVO -PRELIMINAR: QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS - CIRCUNSTÂNCIA NÃO PROVADA ALEGAÇÃO, DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO - PRECLUSÃO OBSERVADA ILEGALIDADE NA CONDUÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - IMPUGNAÇÃO NÃO MANIFESTADA NO MOMENTO OPORTUNO QUESTÃO PRECLUSA MÍDIA DIGITAL REFERENTE AO DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA DISPONÍVEL NOS AUTOS - PRELIMINARES REJEITADAS. Inicialmente, no que diz respeito ao pleito de reconhecimento da nulidade dos depoimentos de Tatiane Siqueira da Silva e Grazielle Luzia, consigne-se que, como bem salientado no r. parecer ministerial, a audiência ocorreu em meio ao período de pandemia ocasionado pela COVID-19, momento em que o acesso aos fóruns se encontrava restrito, razão pela qual o Tribunal de Justiça autorizou serem as audiências realizadas por meio de videoconferência, utilizando a ferramenta Microsoft Teams, de forma que, em muitas oportunidades, os advogados disponibilizaram aos seus clientes e testemunhas o equipamento necessário para acesso aos atos, sendo os causídicos, nestes casos, responsáveis por manter a incomunicabilidade destas. No caso em tela, verifica-se que, em que pese terem sido ouvidas no mesmo escritório de advocacia, não há nos autos nenhum elemento que indique que uma testemunha presenciou o depoimento da outra, muito menos que "estavam juntas" como alegou a d. defesa, não se vislumbrando, da análise das mídias digitais, qualquer indicação de violação a incomunicabilidade. Ademais, a d. defesa não demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo capaz de ensejar a nulidade do ato, porquanto tanto Tatiane, quanto Grazielle mantiveram, no que é essencial, as versões fornecidas em solo policial (fls. 14, 42 e gravações audiovisuais). Nessa esteira, consoante disciplinado no art. 563 do Código de Processo Penal e no princípio pas de nullité sans grief, que dele se extrai, é pacífica a orientação jurisprudencial de que não se declara nulidade, se não comprovado o prejuízo. Assim é a jurisprudência: A posição firme desta Corte é no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. Cuida-se de aplicação do princípio cognominado de pas de nullité sans grief, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas." (RHCAGRg 159.674/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julg. Em 10/09/2018, Dje 26/09/2018). "No curso do processo penal, o reconhecimento de nulidades reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte (princípio pas de nullité sans grief, positivado pelo art. 563 do CPP), a fim de justificar a anulação de atos processuais, o que não ocorreu na hipótese. Isso porque, conforme entendeu a Corte de origem, o agravante 'vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública da União nos autos da Ação Penal originária, de forma que garantidos seus direitos à ampla defesa e ao contraditório, já tendo sido apresentada resposta à acusação e, inclusive, designada audiência de instrução pelo

juízo primevo' (e-STJ fl. 40). 5. Agravo regimental improvido." (AgRg no RHC n. 157.093/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.) Não bastasse, quanto a eventuais vícios ou nulidades, compete à parte prejudicada alegar o defeito do ato tão logo ele aconteça, ou seja, na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos. No entanto, o Código de Processo Penal traz o momento limítrofe para arguição, sob pena de preclusão e consequente sanção do ato acoimado de irregular. No caso presente, as supostas ilegalidades teriam ocorrido na audiência de instrução, debates e julgamento. Assim, tratando-se de procedimento comum, a arguição deveria ter sido feita imediatamente após a ocorrência da alegada irregularidade ou, no máximo, no momento dos debates orais, em preliminar de alegações finais, oportunidade em que deveria ter apresentada a tese de quebra da incomunicabilidade, sob pena de preclusão e convalidação do defeito, a teor do disposto no art. 571, inc. II, do diploma processual penal (com adequação ao atual procedimento comum, previsto no art. 394 Lei 11.719/2008). Como se verifica do termo da audiência e debates orais gravados, a Defesa não apresentou arguição de nulidade do processo por nenhum vício, estando, pois, preclusa. "A d. Defesa afirma nulidade da colheita da prova testemunhal produzida nos autos principais, sob alegação de que o d. Juízo a quo não adotou nenhuma medida para zelar que fosse garantida a incomunicabilidade das testemunhas e a idoneidade das suas declarações, tendo em vista que explicou detalhadamente para as testemunhas todas as ocorrências, de modo que não garantiu que os depoimentos fossem espontâneos. Entretanto, tal alegação não merece prosperar, haja vista que, além de não haver menção ao prejuízo sofrido pelo paciente, o reconhecimento da nulidade pleiteada encontra-se obstado pela existência de preclusão consumativa porquanto não foi arguida pela d. Defesa no momento oportuno, ou seja, na própria audiência de instrução e julgamento, embora o v. acórdão ainda tenha considerado a apresentação das alegações finais, que, tampouco, trataram da matéria." (STJ, Habeas Corpus nº 662.228 SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, decisão Monocrática, j. 24/08/2021)" (TJSP - Apelação Criminal nº 1500240-39.2020.8.26.0607, Relator(a): Jayme Walmer de Freitas, Comarca: Tabapuã, Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 16/08/2022, Data de publicação: 17/08/2022).

Superada a questão, no mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade restou demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 06/07), boletim de ocorrência (fls. 13/15), auto de exibição e apreensão (fls. 17).

A autoria também é certa e convergiu para o réu.

Vejamos.

Em juízo, a vítima Heloisa Picoli Faria de Moraes narrou, em síntese, que, no dia dos fatos, 12 de julho, por volta de 01h30, o pessoal do monitoramento ligou e informou que alguém havia ingressado no estabelecimento comercial. Foi ao local dos fatos, onde estavam presentes os policiais. A porta de entrada do imóvel era automática e de vidro. Abriu essa porta, pelos fundos. Os policiais entraram e levaram o réu até a delegacia. O acusado subtraiu 29 isqueiros, da marca Bic, 50 maços de cigarro. O réu "forçou" a porta de vidro automática. Nesse momento, a porta "travou". Verificou que a porta estava "fora de esquadro". Os produtos subtraídos foram recuperados. Foi até a delegacia e reconheceu o acusado como sendo o autor do furto. O réu não quebrou a porta, mas empregou muita força, tanto que a porta ficou "fora de esquadro". A porta fechava "por dentro". Quando o réu adentrou, a porta travou. O réu "fez muita força" para poder entrar ao local (fls. 138/140).

Em juízo, a testemunha comum policial militar Lucas Pascoal Rodrigues narrou, em síntese, que estavam em patrulhamento, durante a madrugada, quando foi irradiada a

ocorrência de furto em andamento, no Posto Ipiranga. Foram ao local dos fatos. Foram informados de que um indivíduo adentrou ao imóvel para subtração de bens do posto e que estava “escondido” no interior do estabelecimento, atrás das cadeiras. Fizeram diligências. Notaram que, atrás das cadeiras, o réu estava “encolhido”. Não conhecia o acusado (fls. 138/140).

Em juízo, a testemunha comum policial militar Saulo Boni de Souza, em suma, asseverou que, durante a madrugada, receberam a informação de ocorrência de furto em posto. O monitoramento do posto avistou um indivíduo no interior do estabelecimento. Foram até o local dos fatos. Receberam notícias de que o réu estava “agachado” e tentava se “esconder”. Localizaram o acusado, que estava “escondido” atrás de cadeiras e em posse de sacolas, contendo os itens subtraídos. Aguardaram a abertura do estabelecimento. O réu estava em poder de 50 maços de cigarros e isqueiros, na sacola. O réu confessou a tentativa de furto. O réu tentou se “esconder” para não ser abordado. O réu “forçou” a porta de vidro para adentrar ao estabelecimento. O réu não conseguiu sair do local, pois a equipe policial já estava do lado externo. Foi necessário aguardar a chegada da proprietária do local para abrir a porta (fls. 138/140).

No interrogatório judicial, o acusado Aquiles Fernandes Bertone declarou, em suma, que os policiais e a vítima contaram a verdade. Tentou furtar os maços de cigarros e ficou “escondido”, pois estava com receio de ser agredido pelos policiais. Na delegacia, desculpou-se para a proprietária do posto. Está arrependido. Trabalha buscando reciclagem. É filho único. Possui genitores e uma tia. Está arrependido por ter “mexido nas coisas dos outros”. ‘Passava por uma difícil situação’. ‘Subtraí os objetos para poder pagar o aluguel’. Não usa drogas. Tem antecedentes criminais. Tem 35 anos. Já usou entorpecentes. Na data dos fatos, não consumiu drogas. Deixou o estabelecimento prisional há um ano. Tem antecedente criminal por latrocínio (fls. 138/140).

Analisando este caderno processual, verifica-se que a autoria e materialidade do crime foram sobejamente comprovadas. Com efeito, a representante da empresa vítima, Sra. Heloísa, em juízo, narrou que, por volta das 01h30, foi informada de que um indivíduo adentrou ao estabelecimento comercial para subtração de produtos. Ato contínuo, deslocou-se até o local e notou que a porta de vidro estava “fora de esquadro”. Nessa ocasião, os policiais já estavam presentes e verificaram que o réu estava no interior do posto, “escondido” atrás das cadeiras.

Nessa toada, impende salientar que a palavra da representante da empresa vítima, em crime patrimonial, tem valor probatório, notadamente, quando corroborada por outros elementos de provas. Nesse sentido:

Apelação. Furto majorado pelo repouso noturno. Sentença condenatória. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações do representante da vítima corroboradas pelas demais provas. Negativa do réu isolada nos autos. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Majorante de caráter objetivo, demonstrada pela prova pericial. Dosimetria mitigada. Readequação da pena-base. Necessidade. Exasperação pela agravante da reincidência. Ausência de bis in idem na consideração de condenações criminais definitivas diversas, em fases distintas da dosimetria. Biografia penal do acusado impõe o regime prisional inicial fechado e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Afastamento do valor fixado para reparação dos danos, previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Incerteza quanto ao prejuízo suportado pela conduta apurada no presente feito. Recurso parcialmente provido (TJSP - Apelação Criminal nº 1501201-61.2019.8.26.0462, Relator(a): Jucimara Esther de Lima Bueno, Comarca: Poá, Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 03/11/2022, Data de publicação: 03/11/2022).

Demais disso, vale consignar que os policiais Lucas e Saulo, sob o crivo do

contraditório, informaram que foram acionados para atenderem uma ocorrência de furto em andamento, no Posto Ipiranga. Ao chegarem ao local indicado, avistaram o réu "escondido" entre cadeiras do estabelecimento comercial.

De mais a mais, além das palavras da representante da vítima e dos policiais militares, o próprio acusado, em juízo, admitiu que tentou subtrair os produtos do estabelecimento comercial, bem como admitiu que permaneceu "escondido" no local. Dessa forma, ficou comprovado que o acusado foi surpreendido, no interior do posto de combustível, na posse de uma sacola que continha os itens subtraídos (maços de cigarros e isqueiros). Logo, a autoria restou delineada.

Outrossim, cabe mencionar que o crime patrimonial não restou consumado, eis que o réu foi surpreendido na posse da res furtiva, ainda no interior do local dos fatos. Logo, denota-se que não retirou os bens subtraídos da esfera de vigilância da empresa vítima, tanto que sua conduta foi monitorada até a chegada dos policiais militares.

Assim, a conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extinga a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito.

Ante o exposto, a materialidade do delito e sua autoria restaram plenamente comprovadas, de forma que a condenação do réu é medida de rigor.

Passo à fixação da pena.

Artigo 155, caput c/c art. 14, II, do CP

Nos termos dos artigos 59 e 68, do CP, atenta ao sistema trifásico de fixação da reprimenda, na primeira fase, vislumbra-se que o réu ostenta péssimos antecedentes criminais (fls. 69 – Processo 1479-63.2010.8.26.0071 – fato ocorrido em 16/01/2010; fls. 70 – Processo 5070-04.2008.8.26.0071 – fato ocorrido em 21/02/2008; fls. 70 – Processo 13029-89.2009.8.26.0071 – fato ocorrido em 09/04/2009; fls. 71 – Processo 14877-48.2008.8.26.0071 – fato ocorrido em 21/02/2008; fls. 72 – Processo 25689-57.2005.8.26.0071 – fato ocorrido em 09/09/2005; fls. 72 – Processo 29891-72.2008.8.26.0071 – fato ocorrido em 12/09/2008). Ademais, as circunstâncias nas quais o crime foi praticado são desfavoráveis, na medida em que, conforme declarações da representante da empresa vítima, o acusado empregou esforço acentuado para poder adentrar ao estabelecimento, tanto que a porta de vidro ficou "fora de esquadro". Assim, fixo a pena base elevada em 1/3, ou seja, 01 ano e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. Fls. 73 – Processo 30426-88.2014.8.26.0071- fato ocorrido em 23/10/2014), a qual compenso com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do art. 14, II, do CP. Logo, reduzo a pena em 1/3, o que resulta em 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 08 dias-multa. Nessa senda, cumpre apontar que o réu ficou próximo da consumação do delito, eis que, conforme os relatos testemunhais, foi surpreendido na posse de uma sacola que continha os itens subtraídos. Ou seja, veja-se que o réu já tinha se apoderado e separado os maços de cigarro e os isqueiros. Ademais, conforme a versão do próprio acusado, o réu apenas não deixou o estabelecimento comercial, uma vez que os policiais estavam do lado externo. Isso sem falar que, conforme as declarações da representante da vítima, o réu danificou a porta de vidro, de modo que a saída do local dos fatos seria facilitada, caso os policiais

não estivessem presentes. Logo, não há que se falar na diminuição da pena no patamar de 2/3.

Ainda na última fase, é de rigor o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 155, §1º, do CP, haja vista que o réu praticou o delito durante o repouso noturno, isto é, por volta das 01h15, conforme boletim de ocorrência de fls. 13. Desta feita, exaspero a pena em 1/3, o que resulta em 01 ano, 02 meses e 06 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Nesse sentido:

"PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Pretendida a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a redução da basilar e o afastamento da causa de aumento do repouso noturno. Impertinência. 1) Absolvição. Impossibilidade. Condenação legítima. Acusado que subtraiu um motor automotivo durante o repouso noturno. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. Confissão roborada pelo depoimento dos policiais militares que detiveram o réu nas proximidades do local dos fatos e empoder do bem furtado. Condenação mantida. 2) Dosimetria das penas. A) Redução da basilar. Impertinência. Maus antecedentes devidamente comprovados nos autos. Inocorrência de "bis in idem". B) Afastamento da majorante do repouso noturno. Não cabimento. Para que se configure a referida causa de aumento, basta que o delito tenha sido praticado durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para o bem jurídico, e que a localidade costumeiramente recolhe-se para o repouso diário, sendo irrelevante o fato de tratar-se de estabelecimento comercial ou de residência habitada ou desabitada, bem como o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. Negado provimento (TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1524713-62.2020.8.26.0228, Relator(a): Alcides Malossi Junior, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 07/11/2022, Data de publicação: 07/11/2022).

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado até a data do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos sobre a situação econômico-financeira favorável do réu.

Diante da reincidência e dos péssimos antecedentes criminais do acusado, fixo o regime inicial FECHADO, eis que o regime mais brando (aberto ou semiaberto) não é medida suficiente para repressão e ressocialização do acusado. Nessa linha:

PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA Pretendida a fixação do regime inicial semiaberto, a aplicação da detração penal e a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impertinência. 1) Inviável alteração do regime determinado para início de cumprimento. Acusado, reincidente, que cometeu o delito enquanto estava em pleno gozo de liberdade provisória. Clara necessidade de imposição do fechado, para adequadas repressão e ressocialização. 2) Detração penal. Irrelevante, no caso, o quantum da sanção para sua definição (regime), daí porque inaplicável a detração prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal. Eventual progressão deverá ser avaliada no Juízo das Execuções, competente para tanto (artigo 66, III, "b", da Lei nº 7.210/1984). 3) Incogitável substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, incisos II e III, do CP), bemcomo sursis (artigo 77, incisos I e II, CP). Negado provimento (TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1502690-54.2022.8.26.0228, Relator(a): Alcides Malossi Junior, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 07/11/2022, Data de publicação: 07/11/2022).

Além disto, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que respondeu ao processo custodiado. Outrossim, não se pode olvidar a reincidência do acusado, o qual evidencia sua personalidade distorcida e voltada para práticas criminosas. Assim, caso o acusado seja posto em liberdade, certamente incorrerá em novas práticas criminosas, o que coloca em risco a ordem pública. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO CONSUMADO E FURTO QUALIFICADO TENTADO,

EM CONTINUIDADE (ARTIGO 155, §4º, INCISO I, E ARTIGO 155, §4º, INCISO I, C/C 14, INCISO II E 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL) RECURSO DEFENSIVO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - Não Acolhimento. Na esteira de precedentes da Corte Maior, não há sentido lógico permitir que o réu, encarcerado durante a instrução criminal, possa aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO Impossibilidade. Autoria e materialidade demonstradas. Recurso improvido (TJSP - Apelação Criminal nº 1501669-19.2021.8.26.0603, Relator(a): Paulo Rossi, Comarca: Birigüi, Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 27/10/2022, Data de publicação: 27/10/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, pelo que CONDENO o réu AQUILES FERNANDES BERTONE, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Nego ao acusado o recurso em liberdade, pelas razões já expostas.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se à vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD. Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P. R. I. C.

Bauru, 20 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA